

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4471/2530

นายแพทย์ อุทัย ตีระวินนทร
บริษัท เอ็ม ซี เมดิคอล จำกัด

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ 31

โจทก์ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการของบริษัทจำเลย มี
ฐานะเป็นผู้แทนของบริษัทมีอำนาจกระทำการแทนจำเลยมิใช่เป็นลูกจ้างของจำเลย
แต่การที่คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทจำเลยกำหนดให้โจทก์ทำหน้าที่
ควบคุมการซื้อและจ่ายยา ให้ทำหน้าที่เป็นแพทย์เวรโดยได้รับค่าจ้างและโจทก์ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของจำเลย ดังนี้ถือว่าโจทก์มีฐานะเป็นลูกจ้างของจำเลย
อีกฐานะหนึ่ง

การที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คซึ่งจำเลยจ่ายชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์
โดยให้เหตุผลว่า จำเลยมีเงินในบัญชีไม่พอจ่ายตามเช็คนั้นเป็นเพียงแสดงว่าจำเลยมี
เหตุขัดข้องทางการเงิน ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยจงใจผิพนัดในการจ่ายค่าจ้างโดย
ปราศจากเหตุอันสมควร จึงไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเพิ่มตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 31 วรรคสอง.

การที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คซึ่งจำเลยจ่ายชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์ โดยให้เหตุผลว่า จำเลยมีเงินในบัญชีไม่พอจ่ายตามเช็คนั้นเป็นเพียงแสดงว่าจำเลยมี เหตุขัดข้องทางการเงิน ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยจงใจผิ่ดนัดในการจ่ายค่าจ้างโดย ปราศจากเหตุอันสมควร จึงไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเพิ่มตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 31 วรรคสอง.

(สุพจน์ นาถะพินธุ-จุนท์ จันทรวงค์-มาโนช เพียรสนอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ